صحيفة دعوى مدنية (تعويض)

مقدمة إلى: محكمة دبي الابتدائية — الدوائر المدنية

من: مكتب ضفاف العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية — دبي

التاريخ: 22/10/2026

المرجع: DA/CIV/2026/64

قلم القيد — نموذج تدريبي — 26/10/2026

المدعي	مازن إبراهيم العطار، وتنوب عنه المحامية/ ريم عبدالعزيز الجروان.
المدعى عليه الأول	هشام توفيق البدري، قائد المركبة المتسببة في الحادث.
المدعى عليها الثانية	شركة سنام الرمال للتأمين ش.م.ع، المؤمِّنة على مركبة المدعى عليه الأول بالوثيقة رقم 000000.

الوقائع

1. بتاريخ 16/06/2026 نحو الساعة 21:40، تجاوز المدعى عليه الأول الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل في دبي، فصدم مركبة المدعي (تقرير الحادث رقم 0000/2026، مرفق رقم 1).

2. أُصيب المدعي بكسور في ساقه اليمنى وكاحله الأيمن، وبقي في المستشفى حتى 29/06/2026، وتخلف لديه عجز دائم جزئي بنسبة (15%) وفق التقرير الطبي (مرفق 2). وأدانت محكمة جنح السير المدعى عليه الأول بتاريخ 28/07/2026 في القضية رقم 3471 لسنة 2026 جنح سير، وغرّمته (10,000) درهم، وصار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه وفق شهادة المحكمة المؤرخة 03/09/2026.

الأسانيد

1. لوقوع الحادث بعد 01/06/2026 يسري عليه قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، وتُلزم المادة (246) منه فاعل الإضرار بالغير بضمان الضرر، وتنص المادة (255) على أنه: "يُقدّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة محتملة للفعل الضار".

2. وتلتزم المدعى عليها الثانية بالتعويض بصفتها المؤمِّنة من المسؤولية المدنية بعد مطالبة المؤمَّن له، عملاً بالمادة (965) من القانون ذاته.

3. ويتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها ضرورياً، ومنها خطأ المدعى عليه الأول، عملاً بالمادة (88) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022.

الطلبات

م	بند التعويض	المبلغ (درهم)
1	نفقات العلاج والعملية الجراحية والعلاج الطبيعي	58,640
2	الكسب الفائت: الأجر من 16/06/2026 حتى 15/10/2026 (4 أشهر × 19,500)	78,000
3	التعويض عن العجز الدائم الجزئي (15%)	150,000
4	التعويض عن الضرر الأدبي (البند (1) من المادة (254) من قانون المعاملات المدنية)	60,000
	الإجمالي، يُلزم به المدعى عليهما بالتضامن مع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة	**346,640**

مكتب ضفاف العدالة للمحاماة — Difaf Al Adala Advocates — دبي — الإمارات

وكيلة المدعي — المحامية/ ريم عبدالعزيز الجروان

ملخص تقرير حادث مروري
الإدارة العامة للمرور — قسم الحوادث المرورية — دبي
نموذج تدريبي — ليس تقريراً رسمياً

رقم التقرير: 0000/2026
تاريخ الإصدار: 18/06/2026

تاريخ الحادث	الثلاثاء 16/06/2026 — الساعة 21:40 — الطقس صحو والطريق مضاء
الموقع	تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل، دبي (تقاطع منظم بإشارات ضوئية)
نوع الحادث	تصادم جانبي بين مركبتين، نتج عنه إصابة بليغة

بيانات الأطراف

البيان	الطرف الأول	الطرف الثاني
قائد المركبة	هشام توفيق البدري	مازن إبراهيم العطار
المركبة	خصوصي — دبي — 00000	خصوصي — الشارقة — 00000
شركة التأمين	شركة سنام الرمال للتأمين ش.م.ع	تأمين شامل
رقم الوثيقة	000000	000000
الإصابات	لا توجد	كسور في الساق اليمنى
المسؤولية	متسبب (100%)	غير متسبب

وصف الحادث

أثناء سير المركبة الأولى على شارع أم سقيم باتجاه شارع الشيخ زايد، تجاوز قائدها الإشارة الضوئية وهي حمراء عند التقاطع مع شارع الوصل، فاصطدم بالجانب الأيسر للمركبة الثانية التي كانت تعبر التقاطع والإشارة خضراء لاتجاهها. وثبت ذلك من تسجيل كاميرا المراقبة عند التقاطع ومن أقوال شاهد عيان. ونُقل قائد المركبة الثانية بالإسعاف إلى مستشفى رواسي التخصصي.

الإجراء المتخذ

أُحيل الملف إلى نيابة السير والمرور بتاريخ 18/06/2026 لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائد المركبة الأولى.

ضابط التحقيق — الملازم أول/ حمد سيف الغفلي

قسم الحوادث المرورية
نموذج تدريبي
18/06/2026

مستشفى رواسي التخصصي
Rawasi Specialty Hospital — قسم جراحة العظام والمفاصل
دبي — ص.ب: 00000 — هاتف: 04 000 0000

التاريخ: 08/10/2026
رقم الملف: MR-000000

تقرير طبي نهائي (مقتطف)

يُعطى بناءً على طلب المريض لتقديمه إلى الجهات المختصة

اسم المريض	مازن إبراهيم العطار — 36 سنة — هوية رقم 0-0000000-1990-784
تاريخ الدخول	16/06/2026 عن طريق قسم الطوارئ، إثر حادث مروري
تاريخ الخروج	29/06/2026

التشخيص

كسر مفتت في عظمتي القصبة والشظية بالساق اليمنى، وكسر في الكاحل الأيمن، مع رضوض متفرقة في الصدر والذراع اليسرى.

العلاج

أُجريت للمريض بتاريخ 17/06/2026 عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي بمسمار نخاعي وشريحة ومسامير، ثم خضع لـ (36) جلسة علاج طبيعي من 06/07/2026 حتى 30/09/2026. ومُنح إجازة مرضية من 16/06/2026 حتى 15/10/2026.

الحالة الراهنة والرأي الطبي

التأم الكسر واستقرت الحالة، ويعاني المريض من تيبّس جزئي في مفصل الكاحل الأيمن ومحدودية في حركته، وعرج خفيف عند المشي. وهو لائق للعودة إلى عمله اعتباراً من 16/10/2026 مع تجنب الوقوف لفترات طويلة، وقد تخلف لديه عجز دائم جزئي.

نسبة العجز الدائم الجزئي في الطرف السفلي الأيمن: ١٥٪ (خمسة عشر بالمئة)

الطبيب المعالج — د. نادر سليم الخوري، استشاري جراحة العظام

مستشفى رواسي التخصصي
Rawasi Specialty Hospital
قسم جراحة العظام — دبي